

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 94 - 115/2537

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี

โจทก์

นายเสถียร ปรีชา

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 234

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่า วางเงินก่อน แล้วจึงจะสั่ง และสั่งคำร้องว่า นับจากวันอ่านคำพิพากษาจนถึงวันนี้เป็นเวลาานพอสมควรแล้ว จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาออกไป 30 วัน แต่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายเวลาเพียง 20 วัน และโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีการวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 41,586 บาท ซึ่งมีจำนวนเกินไปกว่าที่คาดหมายไว้ เป็นเหตุให้โจทก์หาเงินค่าขึ้นศาลได้ไม่ครบภายในเวลาที่ศาล กำหนดไว้ขอ ศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้โจทก์ได้ขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ชั้นฎีกาออกไป 10 วัน ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 และจำเลยที่ 10 ถึงที่ 22 แกลง คัดค้าน (อันดับ 156)

คดีทั้งยี่สิบสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา รวมกันโดยให้เรียกจำเลยตามลำดับสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ถึง ที่ 22 ตามลำดับ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่าย ค่าบำเหน็จ
จำนวน 65,408 บาท จำเลยที่ 2 จำนวน 60,592 บาท จำเลยที่ 3 จำนวน 13,024
บาท จำเลยที่ 4 จำนวน 27,448 บาท จำเลยที่ 5 จำนวน 70,808 บาท จำเลยที่
6 จำนวน 90,068 บาท จำเลยที่ 7 จำนวน 56,064 บาท จำเลยที่ 8 จำนวน 66,430
บาท จำเลยที่ 9 จำนวน 72,416 บาท จำเลยที่ 10 จำนวน 135,415 บาท จำเลยที่ 11
จำนวน 70,080 บาท จำเลยที่ 12 จำนวน 103,806 บาท จำเลยที่ 13 จำนวน
68,620 บาท จำเลยที่ 14 จำนวน 53,436 บาท จำเลยที่ 15 จำนวน 69,932 บาท
จำเลยที่ 16 จำนวน 89,936 บาท จำเลยที่ 17 จำนวน 15,695 บาท จำเลยที่ 18
จำนวน 5,256 บาท จำเลยที่ 19 จำนวน 31,111 บาท จำเลยที่ 20 จำนวน 69,932
บาท จำเลยที่ 21 จำนวน 76,942 บาท จำเลยที่ 22 จำนวน 20,440 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 9 ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายเวลาการวางเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 154/1,153)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ซึ่งขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้น
ฎีกา ไม่ใช่คำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์จะ
ยื่นเป็นฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ซึ่งขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้น
ฎีกา ไม่ใช่คำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์จะ
ยื่นเป็นฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>